

1500423-50.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2076861/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23730664 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 696/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2076861 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAN WILLIAN DA SILVA MORAES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500423-50.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2076861/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23730664 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 696/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2076861 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAN WILLIAN DA SILVA MORAES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

19/05/2022

Réu Preso

Aos 19 de maio de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor(a) de Justiça; o Réu JONATAN WILLIAN DA SILVA MORAES, acompanhado do(a) Defensor(a), Dr(a). Luan Kohn Buratto Prandi, bem como as testemunhas arroladas IVAN LEANDRO DE MORAES (PM) e Mauri Correia Moraes (PM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso

haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de JONATAN WILLIAN DA SILVA MORAES por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j" do CP. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 20 de março de 2022, por volta das 16 horas, na rua João Orsi, nº. 24, nesta cidade e comarca de Tatuí, JONATAN WILLIAN DA SILVA MORAES, qualificado nestes autos, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, guardava, ocultava e tinha em depósito drogas, consistentes em 246 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 225,75 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, JONATAN comercializava drogas no local dos fatos, sendo certo que mantinha as porções de "maconha" em uma área verde próxima e ficava com poucas nas mãos, para dificultar a ação policial. No dia dos acontecimentos, policiais militares desta cidade realizavam patrulhamento com o canil quando foram informados que pelo bairro Fundação Manoel Guedes um indivíduo, trajando blusa de moletom na cor preta e bermuda azul, estaria traficando na rua José Lencione. Ainda de acordo com a informação recebida, tal pessoa havia ocultado os entorpecentes em área verde que fica aos fundos de tal logradouro. De imediato, os milicianos foram ao local mencionado na denúncia e, lá chegando, avistaram JONATAN (cujas características coincidiam com aquelas reportadas) saindo de uma mata e ingressando na rua João Orsi, o que motivou a abordagem. Em revista, no bolso da blusa do denunciado foram encontradas 06 porções de "maconha" individualmente embaladas e prontas para a venda, além da quantia de R\$ 10,90 em moedas. Ato contínuo, os agentes públicos, com o auxílio de cães farejadores, vasculharam a área verde mencionada na denúncia e de onde JONATAN foi visto saindo. No local foi apreendida uma sacola plástica contendo em seu interior outras 240 porções da mesma substância, embaladas de forma idêntica as que foram apreendidas em poder do investigado. Indagado, o denunciado informalmente confessou a traficância, ao que foi conduzido à delegacia de polícia. Auto de prisão em flagrante às fls. 4, convertida em prisão preventiva às fls. 34/7. Auto de exibição e apreensão às fls. 10. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 11. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 72/4. Informação sobre o local dos fatos às fls. 75/6. Notificação às fls. 70. Defesa preliminar apresentada às fls. 86/8, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 17/05/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 96/7). Citação às fls. 107. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, de ofício, tal qual consignei em feito símile versado sobre o

mesmo acusado (refiro-me àquele certificado às fls. 29, ensejador de reincidência específica) observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório, indícios de que Jonatan seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha, ao menos para os tempos atuais, longínqua a internação informada na certidão de fls. 106, para a época da infância (ano de 2015). Ainda preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 65, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Com efeito, autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas de que Jonatan o realizava no local e hora apontados na inicial. Vejamos, a partir dos depoimentos dos agentes públicos, os quais se complementam sem contradições. Ivan e Mauri, policiais que sequer conheciam o réu, patrulhavam naquela região, conhecido ponto de traficância, quando receberam de um cidadão (respeitado o anonimato na preservação da pessoa de bem, vulnerável diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) a notícia de que um elemento, trajado de determinada maneira, traficava a partir de uma conhecida área verde para tanto utilizada, para onde se dirigiram se deparando com o acusado, cujas características de vestimentas coincidiam e, feita então a abordagem, com ele apreenderam R\$10,90 e 6 porções de maconha, ao passo que com o auxílio do cão de faro, outras 240 porções da mesma droga foram encontradas na mata, ato contínuo admitido o comércio espúrio pelo averiguado. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada pelo laudo de fls. 72/4 (6 porção de maconha, com 5,64 gramas líquidos e 240 porções de maconha, com 209,47 gramas líquidos). Interrogado, doravante superando a lacônica evasiva de solo investigativo, fls. 07, Jonatan alegou que trazia consigo outra droga, cocaína, numa única porção junto ao corpo, embora estivesse traficando mediante custódia em local diverso, não descoberto pelos militares, de algumas dezenas de porções de maconha e alguns outros pinos de cocaína. Não convence a versão do acusado, que nega a materialidade aqui verificada, haja vista que nada há nos autos a indicar que servidores da lei cujas reputações se presumem ilibadas tenham se mancomunado com vistas a prejudicar um inocente a quem sequer conheciam, desvirtuando desnecessariamente a dinâmica da diligência, para sonegar a porção de cocaína apreendida com o informalmente confesso e "plantar" em seu desfavor 6 porções de maconha, como encontradas junto de si, afora as outras, achadas na área verde. Fato é que os militares elucidaram com êxito o teor da denúncia anônima que ouviram logrando encontrar o traficante apontado pelas vestes, em ponto de tráfico, sugestivamente trazendo consigo numerário e 6 porções de maconha e tendo sob sua disposição, na área de mata, outras 240 unidades da mesma droga e pesagem média aproximada (entre 0,85 e 0,94 gramas líquidos), daí a confissão informal, in loco. Incidiu, portanto, o acusado em algumas das figuras típicas do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente sob os verbos trazer consigo e guardar maconha para a venda, e para o que não se exige seja apanhado em ato de efetivo comércio. O fato de se tratar de usuário não exclui, mas acaba por facilitar, isso sim, as atividades mercantis, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. Dinheiro apreendido em diligência da espécie, naturalmente relacionado à traficância, deve ter a sua perda decretada. Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois, a inadequação da personalidade vem demonstrada por episódios de faltas médias e graves no âmbito do cumprimento de penas pretéritas (2018, 2019

e 2021 - fls. 28) e o sugestivo nível da traficância pelo número de unidades de porções, ainda que de droga menos lesiva, maconha, apreendidas, mais de duas centenas, em estoque aproximado, em termos monetários, de dois mil reais, a se levar em conta que o grama líquido da maconha, na observação do que ordinariamente acontece no cotidiano da vara pode atingir algo em torno de R\$ 10,00. Por tais

razões, elevo a pena em 1/6, estabelecendo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incidem as agravantes do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelos Governos Federal e Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e da reincidência, essa específica, no crime de tráfico de drogas cumulado com posse de arma com numeração suprimida (certidão às fls. 29), razões pelas quais elevo em 1/2 a pena retro, atingindo 08 anos e 09 meses de reclusão e 874 dias-multa. Respeitado o entendimento das partes, inclusive do titular da ação penal, não vislumbro confissão apta a trazer benefício ao acusado, na medida em que houve desvirtuamento do contexto da diligência, com negativa da materialidade aqui apreendida, o que tecnicamente poderia ensejar entendimento pela absolvição, ou, no mínimo, pela alteração da equação de incremento de pena na primeira fase. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como na reincidência específica, a dedicação às atividades criminosas, de tráfico de drogas. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de reincidente específico que doravante recebe pena que supera oito anos de privação de liberdade, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Incabível qualquer espécie de alternatividade. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR JONATAN WILLIAN DA SILVA MORAES, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 874 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por reincidente específico, doravante apanhado no cometimento do tráfico com estoque não desprezível, superior a duas centenas de unidades de maconha, e isso logo após findar o cumprimento de pena no processo ensejador da reincidência (vide histórico às fls. 28, notadamente última linha), tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas, já que resiste aos propósitos ressocializadores, lembrados os episódios de faltas médias e graves também registrados. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº

33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o(a) Ré(u) manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 78). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA